

EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA SELECCIÓN DE NUEVE PLAZAS DE FUNCIONARIAS/OS DE CARRERA, PERTENECIENTES AL GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

INSTRUCCIONES

1. Se realizará el ejercicio con bolígrafo, en ningún caso con lápiz.
2. En el folio que se le ha repartido escribirá en el margen superior derecho tres letras al azar en mayúsculas seguidas de tres números también elegidos al azar o a la inversa primero los tres números y luego las tres letras. En ese folio escribirá su nombre, apellidos, DNI, fecha y lo firmará. En el resto de folios que utilice para la realización del ejercicio escribirá arriba en el centro del primer folio el número del supuesto que ha elegido y en el margen superior derecho de cada folio las letras y los números que haya elegido y finalmente enumerará todos los folios que utilice.
3. De los dos supuestos que se le plantean deberá de realizar sólo uno.
4. Cada cuestión que se plantea en ambos supuestos tendrá una valoración de 2 puntos, excepto en el segundo supuesto que aparece indicada en la nota final del mismo
5. No está permitido el uso de legislación.
6. El examen tendrá una duración máxima de dos horas.

SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 1

En el término municipal de “Brimanes”, de la Comunidad Autónoma Andaluza, existe unos terrenos clasificados urbanísticamente como suelo urbanizable sectorizado.

El municipio cuenta como instrumento de planeamiento general, con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NN.SS. en adelante).

El Alcalde delegó en su día el ejercicio de sus atribuciones en materia de urbanismo en el primer Teniente de Alcalde que preside la Comisión de Urbanismo, dicha delegación lo era para el otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividades. Al cabo de algún tiempo el Teniente de Alcalde delega la concesión de las licencias urbanísticas en un Concejál miembro de la Comisión de Urbanismo. En el ejercicio de su función este Concejál denegó una licencia de obras de un establecimiento y el interesado interpuso un recurso contra esta denegación.

En otro orden de cosas, hay que significar que este Ayuntamiento está formado por 21 miembros pertenecientes a diversos grupos políticos, sin que ninguno tenga la mayoría absoluta. Así las cosas, el Alcalde convoca la preceptiva sesión ordinaria, que debe celebrarse el 15 de septiembre a las 12 horas en primera convocatoria, y el 17 de septiembre a la misma hora, en segunda convocatoria. Llegado el día, a la primera convocatoria acuden cuatro Concejales, además del Alcalde, por lo que se suspende la sesión por falta de quórum. Dos días después, en segunda convocatoria, acuden los mismos miembros de la Corporación y ante la observación del Secretario de que debe suspenderse la sesión por falta del quórum exigido, responde el Alcalde que tiene la delegación y representación por escrito de dos Concejales más -documentación que exhibe a los presentes- y ordena la celebración de la sesión, que tiene lugar a continuación, aprobándose todos los asuntos por mayoría simple de los cinco Concejales presentes y de los dos representados.

Días más tarde, el grupo político municipal «Independientes» presenta un escrito impugnando la validez de la sesión celebrada, impugnación que es tratada en la siguiente sesión plenaria ordinaria, que se celebra con asistencia de la mayoría de los miembros de la Corporación.

Preguntas a resolver:

- 1) ¿Qué tipo de actuaciones deben realizarse y quién debe promover la actuación, para llevar a cabo el desarrollo urbanístico del sector y poder ser considerado suelo urbano consolidado? Realice esquema y normativa en al que se basa la respuesta.
- 2) Una vez finalizada la actuación, ¿cuando podrían solicitar los promotores licencia de ocupación o utilización de las edificaciones resultantes y qué requisitos deben exigirse para su concesión? ¿En qué casos corresponde una u otra?
- 3) Una vez ultimada la urbanización y teniendo la consideración de solares las parcelas resultantes, ¿qué trámites deben seguirse y qué documentación debe aportarse según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), para que el promotor de un edificio obtenga licencia urbanística de obras?
- 4) Qué órganos municipales y con qué quórum, son competentes para la aprobación del planeamiento de desarrollo preciso para ordenar el sector?

- 5) ¿Puede contener ordenanzas el instrumento de desarrollo preciso para ordenar el Sector?
¿Cuándo tendrían validez en su caso y cuando serían de aplicación?
- 6) ¿Puede un órgano delegado, delegar a su vez en otro parte de las atribuciones que le han sido delegadas? Existe la posibilidad de que el Teniente de Alcalde efectuara alguna otra delegación?
- 7) Indique qué competencias de un Alcalde son delegables y cuáles no en un municipio de régimen común.
- 8) Respecto al recurso que menciona el supuesto, indique de que recurso se trata, plazo para su interposición y resolución, órgano ante el que se interpone y órgano competente para resolverlo.
- 9) ¿Es preceptiva la existencia de la Comisión de Urbanismo en un Ayuntamiento de régimen común? Indique el carácter de sus dictámenes y quórum de sus sesiones.
- 10) Respecto a la sesión del pleno a que se refiere el supuesto, ¿puede celebrarse una sesión del Pleno corporativo en segunda convocatoria en las condiciones descritas? Indique los requisitos de asistencia a las sesiones del Pleno. En relación a las intervenciones en un Pleno, defina los siguientes conceptos: dictamen, proposición, moción, moción de urgencia, voto particular, enmienda, ruego, pregunta

NOTA:

LAS RESPUESTAS A TODAS LAS PREGUNTAS SERÁN VALORADAS CON UN MÁXIMO DE DOS PUNTOS.

SUPUESTO PRÁCTICO NÚMERO 2

La entidad mercantil “ZZZ S.L.”, con domicilio fiscal en un municipio de régimen común, recibió el lunes 4 de junio de 2.018, por correo certificado con acuse de recibo, la notificación de una liquidación tributaria por el concepto “Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, expedida a nombre de la misma. La citada notificación había sido puesta a su disposición con anterioridad, el viernes 4 de mayo de 2.018, en su dirección electrónica habilitada, habiendo transcurrido el plazo legal sin que la mercantil accediera a la misma.

Disconforme con la liquidación tributaria, tanto en cuanto al fondo, al considerar que no había existido una transmisión, sino una dación en pago, como en cuanto a la forma, al estimar que carecía de sus requisitos esenciales, así como de motivación, la representación legal de la citada entidad mercantil interpuso el correspondiente recurso ante el Ayuntamiento el jueves 5 de julio de 2.018, presentándolo a través del registro electrónico del Ayuntamiento en tal fecha.

Como quiera que el día 5 de noviembre de 2.018, lunes, aún no hubiera recibido Resolución alguna al recurso presentado, y al no existir en el municipio órgano económico-administrativo municipal, la entidad mercantil presentó reclamación económico-administrativa ante el correspondiente Tribunal Económico-Administrativo Regional en tal fecha.

Tras el estudio y análisis de la reclamación económico-administrativa interpuesta, el Tribunal Económico-Administrativo dictó Resolución en fecha 3 de enero de 2.019, jueves, por la que acordó inadmitir la reclamación presentada.

Tras la citada inadmisión, el lunes, día 4 de marzo de 2.019, la representación legal de la entidad mercantil interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta del recurso interpuesto frente al Ayuntamiento.

Emplazada la Administración demandada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, se opuso a los motivos de impugnación formulados en la demanda de recurso contencioso-administrativo interpuesta, alegando previamente varias causas de inadmisibilidad de la demanda.

Con fecha 5 de junio de 2.019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó sentencia, a través de la cual, sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, inadmitió el recurso contencioso-administrativo interpuesto, haciendo saber al recurrente que frente a la citada sentencia no cabía recurso ordinario alguno, dado que la cuantía del recurso no excedía de 30.000 euros.

Siendo firme la sentencia, el órgano competente del Ayuntamiento dictó providencia de apremio sobre la liquidación objeto de impugnación, que fue recurrida por la mercantil basándose en los mismos motivos de impugnación que argumentara en su recurso frente a la liquidación tributaria.

El citado recurso fue desestimado por el Ayuntamiento, al no concurrir las causas de impugnación previstas legalmente.

Preguntas a resolver:

1ª.- ¿Quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones? Aparte de mediante el registro electrónico, ¿A través de qué otros medios pudo presentar la representación legal de la entidad mercantil el recurso contra la liquidación tributaria? Razone jurídicamente la respuesta.

2ª.- ¿Es procedente la alegación de la mercantil relativa a la dación en pago, exenta del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana? Razone la respuesta, expresando las circunstancias que han de concurrir para decretar la procedencia de tal exención.

3ª.- Impugnada la liquidación por defectos de forma ¿Qué requisitos esenciales deben contener con carácter general las notificaciones administrativas y específicamente las de las liquidaciones tributarias?

4ª.- En el ámbito administrativo, ¿Qué actos y acuerdos deben motivarse, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?

5ª.- Indique qué recurso debió interponer la mercantil el día 5 de julio de 2.018 ante la liquidación tributaria, su carácter, objeto y naturaleza, plazo de interposición y de resolución del recurso e impugnación de esta resolución, así como si ha de suspenderse la ejecución del acto impugnado por la interposición del recurso. Razone jurídicamente la respuesta.

6ª.- El recurso interpuesto por la representación legal de la mercantil ante el órgano competente del Ayuntamiento, ¿se presentó dentro del plazo legal? Razone la respuesta.

7ª.- Indique si considera ajustada a Derecho la Resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo inadmitiendo la reclamación económico-administrativa interpuesta, detallando cuál/es pudiera/n ser la/s causa/s de inadmisión de la reclamación. Razone la respuesta, expresando su fundamentación jurídica.

8ª.- ¿Se ha interpuesto dentro de plazo el recurso contencioso-administrativo en la fecha indicada? Razone la respuesta a la vista de la normativa vigente y jurisprudencia aplicable.

9ª.- Diga cuál/es pudiera/n haber sido la/s causa/s que llevaron al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo a dictar sentencia inadmitiendo el recurso interpuesto, y si cabría recurso ordinario frente a la citada sentencia. Razone la respuesta, expresando su fundamentación jurídica.

10ª.- Desestimado por el Ayuntamiento el recurso interpuesto contra la providencia de apremio al no concurrir las causas de impugnación previstas legalmente, indique cuáles son los motivos de impugnación de la providencia de apremio.

NOTA:

1.- LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª SERÁN VALORADAS CON UN MÁXIMO DE DOS PUNTOS.

2.- LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 5ª SERÁ VALORADA CON UN MÁXIMO DE TRES PUNTOS.

3.- LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 10ª SERÁ VALORADA CON UN MÁXIMO DE UN PUNTO.

